Seu Seguro de Responsabilidade dos Dirigentes (D&O)

Mutirão Seguros Mútuos · apólice MUT/5304/26

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

RESUMO DO SEU SEGURO

Quem contratou	Cooperativa de Crédito Rural do Agreste Sergipano (fictícia) (CNPJ 63.677.590/0001-75), Itabaiana/SE
Quem está protegido	os dirigentes eleitos da cooperativa/associação
Até quanto o seguro paga	R$ 20 milhões no ano (valor máximo do seguro — LMG)
Quanto custa	R$ 177.550,00 por ano
Parte que a cooperativa paga primeiro (franquia)	R$ 250 mil
Quando vale	de 1º de novembro de 2026 até 1º de novembro de 2027
Fatos anteriores cobertos a partir de	1º de junho de 2018

Sobre a sua cooperativa: Atividade: cooperativa de crédito rural — crédito rural Pronaf e Pronamp. Porte: 7.800 associados, carteira de R$ 120 milhões. Localização: Itabaiana/SE (semiárido nordestino). Perfil: cooperativa de crédito rural. Particularidades informadas na proposta: repasse de crédito rural com equalização; fiscalização do BCB. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

O QUE ESTE SEGURO COBRE

Quem fica protegido por este seguro?

É considerado dirigente segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da cooperativa e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do dirigente segurado.

E se a cooperativa não puder pagar a defesa do dirigente?

A Mutirão pagará, em nome do dirigente segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela cooperativa, sem incidência de franquia.

A cooperativa recebe de volta o que adiantar ao dirigente?

A Mutirão reembolsará a cooperativa pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao dirigente segurado a título de perdas ou despesas com advogados e processos (custos de defesa), aplicando-se a franquia de R$ 250 mil.

E as multas aplicadas por órgãos do governo?

Estão cobertas multas administrativas impostas ao dirigente segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 5 milhões.

Processos do Banco Central sobre crédito rural e Proagro estão cobertos?

Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em processos administrativos do Banco Central relativos a operações de crédito rural e ao Proagro, até o sublimite de R$ 4 milhões.

E processos do Ibama ou do órgão ambiental do estado?

Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em processos ambientais relativos às propriedades da cooperativa, até o sublimite de R$ 3 milhões.

E se a cooperativa entrar em recuperação judicial?

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da cooperativa não afeta a cobertura; a proteção do dirigente (Cobertura A) permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Vale para processos fora do Brasil?
Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

E as outras empresas ligadas à cooperativa?
Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da cooperativa; acima disso, mediante aceitação expressa.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

E quando o dirigente agiu de má-fé?
Exclui-se a reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento ou com culpa grave do dirigente segurado, ressalvado o reembolso de despesas com advogados e processos (custos de defesa) caso a alegação seja afastada.

E se a própria cooperativa processar o dirigente?
Excluem-se reclamações movidas pela cooperativa ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

Problemas ambientais estão cobertos?
A exclusão de poluição não se aplica aos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do Segurado nem a reclamações de acionistas decorrentes de evento ambiental.

E vazamento de dados de cooperados?
Excluem-se reclamações decorrentes de incidentes cibernéticos, ressalvadas ações de acionistas.

Problemas que já eram conhecidos estão cobertos?
Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da cooperativa tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

VALORES E LIMITES

Até quanto o seguro paga?
O valor máximo do seguro (LMG) é de R$ 20 milhões, no agregado por período de vigência, nele incluídos despesas com advogados e processos (custos de defesa), coberturas adicionais e a Cobertura C.

Existem valores menores para algumas situações?
Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 5 milhões; custos emergenciais, 10% do LMG; custos de publicidade, 5% do LMG; processos ambientais, 5% do LMG.

Se o dinheiro do seguro acabar, ele é renovado no mesmo ano?
O valor máximo do seguro (LMG) poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Existe uma parte que a cooperativa paga primeiro?
Aplica-se franquia de R$ 250 mil por reclamação às Coberturas B e C. A proteção do dirigente (Cobertura A) não está sujeita a franquia.

As despesas com advogado diminuem o valor do seguro?
Os despesas com advogados e processos (custos de defesa) são pagos em adição ao valor máximo do seguro (LMG) até 50% do LMG; excedido esse montante, passam a integrá-lo.

ADVOGADOS E DEFESA

O seguro adianta o pagamento do advogado?
Sim. Pagamos as despesas com advogados em até 30 dias depois de recebermos os documentos, mesmo antes de concluir a análise do caso. Só pedimos o dinheiro de volta se, ao final, ficar provado em decisão definitiva que o caso não estava coberto.

O dirigente pode escolher o próprio advogado?
O dirigente segurado poderá indicar advogado de sua escolha, sujeito à anuência prévia da Mutirão, que não será negada sem justo motivo.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

O erro de um dirigente prejudica os outros?
A conduta de um dirigente segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

PRAZOS

Fatos de antes da contratação estão cobertos?
Data de retroatividade: 1º de junho de 2018.

Posso avisar um problema antes de virar processo?
Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo dirigente segurado.

OUTRAS REGRAS

A seguradora pode cancelar o seguro?
A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

Se houver discordância, como se resolve?
Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

A seguradora pode cobrar do dirigente depois?
A Mutirão renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

Em que moeda são os valores?
Os valores são expressos em reais, atualizados conforme a regulamentação vigente.

COMO AVISAR UM PROBLEMA

Assim que um dirigente receber notificação, intimação ou cobrança, avise a Mutirão pelo canal do cooperado, com cópia do documento. Quanto antes, melhor.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO